

Càmeres amb reconeixement facial al carrer?

Gravar ja tracta dades personals; identificar automàticament cada persona que passa és una altra cosa. Un fishbowl sobre on es posa el límit entre seguretat i vigilància.

1. Guia del professor (moció, cronograma i argumentari)
2. Full d'avaluació
3. Targetes de postura (retallables)
4. Fitxa de preparació de l'alumne (fotocopiar)

Càmeres amb reconeixement facial al carrer?

S'hauria de permetre el reconeixement facial en espais públics per motius de seguretat.

FORMAT	DURADA	AGRUPAMENT
fishbowl	50-55 min	Cercle interior de 5 rotant + cercle exterior

Objectius

- Aplicar els principis del RGPD —licitud, minimització, limitació de la finalitat— a una tecnologia concreta.
- Distingir videovigilància ordinària d'identificació biomètrica automatitzada i el seu règim jurídic distint.
- Argumentar sobre l'equilibri entre seguretat pública i drets fonamentals sense reduir-lo a «qui res tem, res amaga».

Conceptes clau: dades personals · dades biomètriques · RGPD · minimització · base legal · videovigilància · proporcionalitat · identitat digital

Encaix curricular

- **CJD · U7** — Dret penal, administratiu i digital — identitat digital, protecció de dades i els principis del RGPD són el nucli d'esta unitat.
- **CJD · U4** — Dret civil — la imatge pròpia i la intimitat com a drets de la personalitat, irrenunciables i imprescriptibles.

Competències clau: CD · CC · CCL

De què va

Una càmera al carrer ja tracta **dades personals**: per això exigix una base que ho justifique, un cartell que avise i un termini per a esborrar el que s'ha gravat. El reconeixement facial fa un pas més. No només grava: convertix cada rostre en un patró biomètric i el compara automàticament amb una base de dades, de manera que qualsevol que hi passe queda identificat sense haver fet res.

El Dret europeu tracta les dades biomètriques amb especial cautela i el reglament europeu d'intel·ligència artificial fixa límits estrictes a la identificació biomètrica remota en temps real en espais accessibles al públic. Tot i això, el debat continua obert a cada ciutat que se'l planteja. El format **fishbowl** obliga a escoltar abans de parlar: només s'opina des del cercle interior, i per a entrar-hi cal aportar alguna cosa que no s'haja dit.

Argumentari

A FAVOR, AMB GARANTIES ESTRICTES

- **Es pot usar per a supòsits taxats, no per a tot.** Localitzar una persona desapareguda, identificar autors de delictes greus o previndre un atemptat no és vigilar la població: és una eina acotada a casos definits per llei.
- **L'autorització judicial prèvia ja funciona en altres àmbits.** Intervindre un telèfon o entrar en un domicili són mesures més invasives i fa dècades que estan sotmeses a control judicial. El mateix mecanisme s'hi pot aplicar.
- **Els terminis d'esborrat i l'auditoria ho fan verificable.** Si el sistema conserva només coincidències i esborra la resta en hores, i un organisme independent l'audita, el tractament massiu deixa de ser permanent.
- **Prohibir-ho del tot desplaça el problema al sector privat.** Estadis, centres comercials i accessos ja usen sistemes d'identificació. Regular-ho amb garanties públiques protegeix més que deixar-ho sense marc.

EN CONTRA EN ESPAIS PÚBLICS

- **Tracta les dades de tots per a buscar-ne uns pocs.** El principi de **minimització** exigix arreplegar només les dades necessàries. Un sistema que analitza el rostre de cada persona que passa per un carrer tracta massivament dades de gent que no és sospitosa de res.
- **L'anonimat al carrer és una condició d'altres drets.** Manifestar-se, acudir a un sindicat, a una consulta mèdica o a un culte religiós deixa de ser anònim si un sistema registra qui va passar per on i quan.
- **Els errors no es reparteixen igual.** Els sistemes d'identificació facial han mostrat taxes d'error desiguals segons el to de pell i el sexe, de manera que el fals positiu recau més sobre uns grups que sobre altres.
- **La finalitat s'amplia tota sola.** Un sistema instal·lat per a un fi concret acaba usant-se per a altres, i el principi de **limitació de la finalitat** és justament el que impedit que això siga legal. La infraestructura, una vegada muntada, és difícil de desmuntar.

Com es desenvolupa

- Context i regles del fishbowl** 8 min
El profe explica què fa exactament un sistema de reconeixement facial i recorda les regles: només es parla des del cercle interior i per a entrar-hi cal aportar alguna cosa nova.
- Primera ronda del cercle interior** 12 min
Cinc alumnes amb posicions distintes debaten. La resta escolta al cercle exterior i anota arguments per a usar-los en entrar.
- Rotacions** 15 min
Qui vol entrar toca l'espatla d'algú de l'interior i n'ocupa la cadira. L'única condició: començar citant l'argument a què respon.
- Test de proporcionalitat** 10 min

El profe planteja tres supòsits —persona desapareguda, manifestació, entrada a un estadi— i el cercle interior ha de dir si la mesura seria idònia, necessària i proporcionada en cada un.

0

Tancament i síntesi 8 min

Cada alumne escriu en una línia on posa el límit i quin principi del RGPD el sosté. Se'n llegixen cinc a l'atzar.

PER AL DEBRIEF

Què diu l'evidència

- **El que diu hui la llei.** Les dades biomètriques que identifiquen una persona són una categoria especial i el seu tractament està prohibit llevat d'excepcions (RGPD, art. 9). Des del 2 de febrer de 2025, el Reglament d'IA prohibeix a la policia la identificació biomètrica remota en temps real en espais públics, excepte per a buscar víctimes de segrest, tràfic o explotació sexual i persones desaparegudes, evitar una amenaça imminent per a la vida o un atemptat, o localitzar sospitosos de delictes greus d'una llista tancada. Fins i tot aleshores cal autorització prèvia d'un jutge o d'una autoritat independent i una llei nacional que ho permeti (Reglament (UE) 2024/1689, art. 5).
- **El cas espanyol.** L'AEPD va multar Mercadona amb 2,52 milions d'euros per usar reconeixement facial en 48 supermercats per a detectar persones amb ordre d'allunyament: per a trobar-ne unes poques, el sistema analitzava el rostre de tothom que hi entrava (AEPD, 2021). És l'argument de la minimització, amb una resolució darrere.
- **Londres, un any d'ús real.** Entre setembre de 2024 i setembre de 2025, la Policia Metropolitana va escanejar més de 3 milions de rostres amb càmeres en directe: hi va haver 962 detencions i 10 alertes falses, cap de les quals va acabar en detenció. Però 8 d'eixes 10 persones eren negres (Policia Metropolitana de Londres, 2025). Els dos bàndols poden citar el mateix informe.
- **Els errors depenen de l'algoritme.** El NIST va provar 189 algorismes comercials: en molts, els falsos positius eren entre 10 i 100 vegades més freqüents en uns grups d'edat, sexe o origen que en altres, però en alguns dels més precisos no s'hi detectaven diferències (NIST, 2019). La pregunta no és si «la tecnologia» falla, sinó quin sistema s'usa, amb quin llindar i qui l'audita.
- **Quan l'error ix al carrer.** A Detroit, Robert Williams va passar 30 hores detingut el 2020 per una coincidència facial equivocada; l'acord de 2024 el va compensar amb 300.000 dòlars i prohibeix a la policia detindre ningú sense proves independents del reconeixement facial. A Europa, l'autoritat neerlandesa va multar Clearview AI amb 30,5 milions d'euros per una base de més de 30.000 milions de fotos preses d'internet sense consentiment (2024), una pràctica que el Reglament d'IA també prohibeix.

Per a tancar: el test de la quarta fase (idònia, necessària, proporcionada) és el que aplica la llei europea. Compareu on ha posat cada alumne el límit amb les excepcions del Reglament: hi entra la persona desapareguda?, i la manifestació?, i l'entrada a l'estadi?

Dossier de dades

Xifres amb font per a preparar els arguments

- **2 de febrer de 2025:** des d'eixe dia la UE prohibix a la policia la identificació biomètrica en temps real en espais públics, com el reconeixement facial, llevat de tres excepcions amb autorització prèvia (Reglament (UE) 2024/1689, art. 5).
- **35 milions d'euros o el 7 %** de la facturació mundial: multa màxima per usar una pràctica d'IA prohibida (Reglament (UE) 2024/1689, art. 99).
- **2,52 milions d'euros:** multa de l'AEPD a Mercadona pel seu sistema de reconeixement facial en 48 supermercats (AEPD, 2021).
- **Més de 3 milions de rostres, 962 detencions i 10 alertes falses:** un any de reconeixement facial en directe de la policia de Londres (Policia Metropolitana de Londres, 2025).
- **189 algoritmes** analitzats pel NIST: en molts, els falsos positius eren entre 10 i 100 vegades més freqüents en uns grups que en altres (NIST, 2019).

Càmeres amb reconeixement facial al carrer?

Grup / alumne: _____ Data: _____

CRITERI	1 INICI	2 EN PROCÉS	3 BÉ	4 EXCEL·LENT
Aplicació del RGPD Usa els principis de licitud, minimització i limitació de la finalitat per a argumentar, i no només la intuïció sobre privacitat. CD	☐	☐	☐	☐
Proporcionalitat Valora la mesura per la seua idoneïtat, necessitat i proporcionalitat, i no només pel fi que persegueix. CC	☐	☐	☐	☐
Qualitat de l'entrada al cercle Entra al cercle interior amb una aportació nova i no amb una repetició del que ja s'ha dit. CCL	☐	☐	☐	☐
Escolta activa Des del cercle exterior, anota arguments i els recull en entrar, citant qui els va formular. CCL	☐	☐	☐	☐

Observacions:

Repartiment de postures

S'hauria de permetre el reconeixement facial en espais públics per motius de seguretat.

DEFENSEU ESTA POSTURA

A favor amb garanties

Usat en supòsits taxats, amb autorització judicial i terminis d'esborrat, permet localitzar persones desaparegudes o autors de delictes greus sense vigilar ningú més.

✕ retalla per aquí

DEFENSEU ESTA POSTURA

En contra en espais públics

Identificar automàticament tothom qui passa convertix el carrer en un espai on l'anonimat desapareix, i cap fi de seguretat justifica un tractament massiu i indiscriminat.

✕ retalla per aquí

EQUIP DE MODERACIÓ

Moderació i observació

Doneu i lleueu torns, controleu els temps de cada fase i anoteu quins arguments queden sense resposta. No defenseu cap postura: la vostra tasca és que el debat siga net i ordenat.

✕ retalla per aquí

Preparo la meua postura

Moció: *S'hauria de permetre el reconeixement facial en espais públics per motius de seguretat.*

La meua postura _____

Els meus 3 arguments (amb una evidència o exemple concret en cadascun):

1. Argument _____

Evidència _____

2. Argument _____

Evidència _____

3. Argument _____

Evidència _____

Una pregunta que li faré al grup rival:

Un argument de l'altre grup que hauré de refutar:

Notes durant el debat:

